

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1300/2539

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
นาง พิณนรฎฐ มั่งคละคีรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 185, มาตรา 187, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 350

การที่ศาลชั้นต้นหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายดาบตำรวจป. กับนางท. ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีดังกล่าวเป็นการกระทำตามคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีเพื่อนำเงินที่ศาลมีคำสั่งให้ยึดไว้ชั่วคราวในคดีที่กรมตำรวจเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดไว้ในอีกคดีหนึ่งไปเฉลี่ยให้แก่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษหากกรมตำรวจเจ้าหนี้ที่ขอยึดไว้ก่อนเห็นว่าหนี้ตามคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องดำเนินการคัดค้านไม่ให้จำเลยนี้เข้ามาเฉลี่ยทรัพย์สินการกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าลักษณะอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา185หรือมาตรา187 นายดาบตำรวจป. กับนางท. ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้โดยรู้่านางท. ค้างชำระหนี้เงินกู้แก่จำเลยแม้จะฟังว่านายก. หรือจำเลยกรอกข้อความลงในเอกสารที่มีลายมือชื่อของนายดาบตำรวจป. กับนางท. แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปฟ้องเรียกเงินกู้ อีกทั้งยังได้ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งนายมอบให้แก่นายก. ไปก็เป็นการกรอกข้อความลงในเอกสารซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยเชื่อด้วยความสุจริตและได้กรอกลงไปตรงตามความเป็นจริงทั้งได้รับความยินยอมจากเจ้าของลายมือชื่อแล้วสัญญากู้ดังกล่าวย่อมไม่เป็นเอกสารปลอมการกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดฐานปลอมเอกสาร ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้จะต้องมี

เจตนาพิเศษเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์
ร่วมมือกันระหว่างจำเลยกับนายดาบตำรวจป. อันสื่อเจตนาเพื่อมิให้กรมตำรวจใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ของนายดาบตำรวจป. ได้รับชำระหนี้แล้วการกระทำของจำเลยดังกล่าวจึง
ไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180, 185, 187,
80, 264, 265, 350

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
185, 187, 350 ประกอบด้วยมาตรา 80 กระทั่งหนึ่ง เป็นการกระทำความผิดเดียวผิด
กฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 185 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
265 อีกกระทั่งหนึ่ง จำคุก 1 ปีรวมจำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการแรก
ว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 185 และมาตรา 187 หรือไม่
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า กรมตำรวจเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายดาบตำรวจประวัติกับพวกเป็น

จำเลยในคดีแพ่งข้อหาละเมิดและเรียกเงินคืน ตามคดีหมายเลขดำที่ 1015/2530 ของศาลชั้นต้น ในคดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ของนายดาบตำรวจ ประวัติกับพวกออกขายทอดตลาดนำเงินมาเก็บไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ต่อมา นายโกวิท โกศลจิตร ทนายความได้ดำเนินการให้จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกหนี้สิน เงินกู้คืนจากนายดาบตำรวจประวัติกับนางทัศนีย์โดยนำหลักฐานแห่งการกู้ยืมไปฟ้อง และคดีดังกล่าวได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความจนถึงขั้นขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ของนายดาบตำรวจประวัติและนางทัศนีย์ตามคดี หมายเลขแดงที่ 1323/2534 ของศาลชั้นต้น เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนายดาบตำรวจประวัติกับนาง ทัศนีย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ ตามคำพิพากษาคดีดังกล่าว เป็นการกระทำตามคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีเพื่อนำเงินที่ ศาลมีคำสั่งให้ยึดไว้ชั่วคราวในคดีที่กรมตำรวจเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดไว้ในอีกคดี หนึ่งไปเฉลี่ยให้แก่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หากกรมตำรวจเจ้าหนี้ที่ขอ ยึดไว้ก่อนเห็นว่า หนี้ตามคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นไม่ถูก ต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องดำเนินการคัดค้านไม่ให้จำเลยนี้เข้ามาเฉลี่ย ทรัพย์ การกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าลักษณะอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 185 หรือมาตรา 187

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 264 และมาตรา 265 หรือไม่ ในข้อนี้นายดาบตำรวจประวัติ เบิกความเป็นพยานโจทก์ได้ยอมรับว่าพยานได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้กู้จริงโดยมี นายโกวิทนำแบบพิมพ์หนังสือกู้เงินตามเอกสารหมายเลข 4 มาให้ลงชื่ออ้างว่านาง ทัศนีย์ภริยาของพยานเป็นหนี้จำเลยจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินคนละครึ่งและ พยานก็ได้ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความตามเอกสารหมายเลข 1 มอบให้แก่ นาย โกวิทไปด้วย ขณะที่ลงลายมือชื่อทั้งเอกสารหมายเลข 1 และหมายเลข 4 ยังไม่ได้กรอก

ข้อความลงในแบบพิมพ์ดังกล่าว นางทัศนีย์ก็ได้เบิกความเป็นพยานโจทก์ยอมรับว่า เคยกู้เงินจากจำเลยนำมาให้บุคคลอื่นกู้ต่อระยะหลังขาดส่งดอกเบี้ยให้จำเลย จำเลยให้พยานหาเงินมาคืน และนำสัญญากู้มาให้พยานลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้ตามเอกสารหมายเลข จ.4 ใช้ลายมือชื่อของพยานจริงโดยจำเลยบอกพยานว่าเป็นหนี้อยู่ 400,000 บาท ถึง 500,000 บาท ส่วนใบแต่งตั้งนายความตามเอกสารหมายเลข จ.1 นายโกวิทนำมาให้พยานลงลายมือชื่อในช่องผู้แต่งตั้งนาย จากคำเบิกความของนายตำรวจประวัติกับนางทัศนีย์จะเห็นได้ว่าได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข จ.4 โดยรู้ว่านางทัศนีย์ค้างชำระหนี้เงินกู้แก่จำเลย แม้จะฟังว่านายโกวิทหรือจำเลยกรอกข้อความลงในเอกสารที่มีลายมือชื่อของนายดาบตำรวจประวัติกับนางทัศนีย์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 กับจ.4 แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปฟ้องเรียกเงินกู้ อีกทั้งยังได้ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งนายมอบให้แก่ นายโกวิทไป ดังนี้ ก็เป็นการกรอกข้อความลงในเอกสารซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยเชื่อด้วยความสุจริตและได้กรอกลงไปตรงตามความเป็นจริงทั้งได้รับความยินยอมจากเจ้าของลายมือชื่อแล้ว สัญญาگۇดังกล่าวย่อมไม่เป็นเอกสารปลอม การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดฐานปลอมเอกสาร

ปัญหาประการสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดฐานพยายามโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350หรือไม่ เห็นว่า ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามบทมาตรานี้จะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้แต่ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏจากคำเบิกความของนายดาบตำรวจประวัติพยานโจทก์ว่า ขณะที่นายโกวิทนำแบบพิมพ์สัญญากู้มาให้ลงชื่อ นายโกวิทอ้างว่านางทัศนีย์เป็นหนี้เงินกู้จำเลย กำลังเดือดร้อน หากพยานลงชื่อแล้วจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินนางทัศนีย์คนละครึ่ง ซึ่งในข้อนี้นางทัศนีย์ก็ยอมรับว่าเคยกู้เงินจากจำเลย และยังคงชำระหนี้อยู่ใกล้เคียงกับจำนวนตามที่จำเลยฟ้องจริงแสดงว่าจำเลยเป็นหนี้อยู่จริง นายดาบตำรวจประวัติกับนางทัศนีย์เป็นสามีภริยากันหากเป็นหนี้ร่วมกันก็ต้องรับชำระร่วมกัน เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ร่วมมือกันระหว่างจำเลยกับนายดาบตำรวจประวัติ

อันส่อเจตนาเพื่อมิให้กรมตำรวจในฐานะเจ้าหนี้ของนายดาบตำรวจประวัติได้รับชำระหนี้แล้ว การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-อากาศ บำรุงชีพ-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>